

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4683/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ปากพนัง

โจทก์
โจทก์ร่วม
นาย สวัสดิ์ ทอง สงฆ์
นาย สม พงศ์ ขาวชะวงศ์หรือขาวข วงศ์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 199

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 226, มาตรา 227

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 72

จำเลยกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามฟ้องโจทก์แต่ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน โจทก์นำสืบแต่เพียงว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ โดยโจทก์ไม่ได้นำสืบว่าจำเลย เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือไม่ และอาวุธปืนดังกล่าวมีเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน ประทับหรือไม่ เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักพอลงโทษจำเลยในฐานนี้ สำหรับความผิดฐานย้ายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายข้อเท็จจริง เมื่อปรากฏจากการนำสืบของโจทก์ว่า ศพของผู้ตายถูกเคลื่อนย้ายไปเพียง 20 เมตรและย้ายไปอยู่ในที่เปิดเผยสามารถถูกพบได้โดย

ง่ายจึงไม่มีลักษณะเป็นการย้ายเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายอันจะเป็นความผิดในฐานนี้จำเลยจึงไม่มีความผิดในฐานนี้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลยมีอาวุธปืนลูกซองสั้น ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับ 1 กระบอก และกระสุนปืนขนาดเบอร์ 12 จำนวน 1 นัด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำเลยใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายธีรพล ทองสงฆ์ ผู้ตายและใช้ไม้ปิกมะพร้าวตีบริเวณศีรษะของผู้ตายหลายครั้งโดยมีเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพท้ายฟ้องหลังจากนั้นจำเลยทำการย้ายศพหรือส่วนของศพผู้ตายเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 199, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายสวัสดิ์ ทองสงฆ์ บิดาผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 199 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสามเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันลงโทษทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำคุกตลอดชีวิต ฐานย้ายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย จำ

คุก 6 เดือนฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี จำเลยรับสารภาพในชั้น
สอบสวนฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง เป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำคุก 33 ปี 4 เดือน ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบ
ครอง จำคุก 8 เดือนรวมจำคุก 34 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติในเบื้องต้นว่าเมื่อวัน เวลา และ
สถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง คนร้าย ใช้อาวุธปืนยิงและใช้ของมีคมฟันยธีรพล ทองสงฆ์
ผู้ตายโดยมีเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายและศพผู้ตายอยู่ห่างจากบ้าน
จำเลยประมาณ 20 เมตร ก่อนเกิดเหตุจำเลยนายศุภฤกษ์ จันทรศรีธนา นายสุรเชษฐ์
ชูเอียด นายทองดี แซ่ตัน และผู้ตายนั่งดื่มสุราร่วมกันที่บ้านจำเลย และข้อเท็จจริง
รับฟังได้ว่า จำเลยเป็นคนร้ายรายนี้

ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ โจทก์นำสืบแต่เพียงว่าจำเลยใช้
อาวุธปืนยิงผู้ตาย ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพโดยไม่ได้นำสืบ
ว่าจำเลยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือไม่ และอาวุธปืนดังกล่าวมี
เครื่องหมายของเจ้าพนักงานประทับหรือไม่ เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณา
พยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักพอลงโทษจำเลยในฐานนี้ และความผิดฐานย้าย
ศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายข้อเท็จจริงปรากฏจากการนำสืบของโจทก์
ว่า ศพของผู้ตายถูกเคลื่อนย้ายไปเพียง 20 เมตร และย้ายไปอยู่ในที่เปิดเผยสามารถ

ถูกพบได้โดยง่ายจึงไม่มีลักษณะเป็นการย้ายเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
อันจะเป็นความผิดในฐานนี้แต่อย่างใด จำเลยจึงไม่มีความผิดในฐานนี้เช่นกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288
จำคุก 18 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
78 หนึ่งในสามคงจำคุก 12 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 3

(ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ-บุญธรรม อยู่พัก-บุรินทร์ โชคเกิด)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ